



SVEA HOVRÄTT
Avdelning 03
Rotel 030107

DOM
2025-02-19
Stockholm

Mål nr
T 13821-23

Sid 1 (7)

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Södertörns tingsrätts dom 2023-10-18 i mål T 10178-23, se bilaga A

PARTER

Klagande

Ewa Dziegielewska, 19850408-7183
Krögarvägen 36 Lgh 1302
145 52 Norsborg

Ombud: Jur.kand. Victoria Cieslak
Juristfirman CIVIA

Motpart

Daniel Zak, 19810727-5052
Domarebacken 28 Lgh 1602
145 57 Norsborg

SAKEN

Vårdnad m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten fastställer tingsrättens dom.
2. Det som tingsrätten har beslutat om sekretess ska fortsätta att gälla.

Dok.Id 2166768

Postadress
Box 2290
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls Torg 16

Telefon
08-561 670 00
08-561 669 80

E-post: svea.avd3@dom.se
www.svea.se

Telefax

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:30

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

Ewa Dziegielewska har yrkat att hovrätten ska förordna att vårdnaden om parternas gemensamma barn Antony Dziegielewski och Hanna Dziegielewska ska tillkomma henne ensam. Ewa Dziegielewska har i andra hand yrkat att hovrätten ska förordna att vårdnaden ska tillkomma parterna gemensamt och att barnen ska ha sitt stadigvarande boende hos henne.

För det fall hovrätten beslutar att barnen ska bo hos sin pappa har Ewa Dziegielewska slutligen yrkat att barnen tillerkänns ett umgänge med henne enligt följande:

- a) varannan helg, jämna veckor, från onsdag efter skolans slut fram till måndag vid skolans början.
- b) fyra veckor under sommaren uppdelat på två veckor åt gången. Ewa ska, ojämna år, ha rätt att välja vilka veckor hon önskar att umgänget äger rum och ska meddela Daniel vilka veckor hon har valt senast den 15 maj samma år.
- c) vartannat påsklov från sista skoldagen före lovet till första skoldagens början med början 2025.
- d) vartannat höstlov från sista skoldagen före lovet till första skoldagens början med början 2026.
- e) varannan jul från sista skoldagen före lovet fram till den 29 december kl. 18.00 med början 2025.
- e) vartannat nyår från den 29 december kl. 18.00 fram till första skoldagens början med början 2026.
- f) vartannat sportlov från sista skoldagen före lovet till första skoldagens början med början 2026.

Ewa Dziegielewska har dessutom yrkat att Daniel Zak föreläggs att överlämna barnen för umgänge vid äventyr av vite om 20 000 kr per umgängestillfälle.

Yrkandena har framställts även interimistiskt.

Daniel Zak har motsatt sig att tingsrättens dom ändras och har för egen del framställt de yrkanden om vårdnad, boende och umgänge som framställdes i tingsrätten.

UTREDNINGEN I HOVRÄTTEN

Utredningen i hovrätten är densamma som i tingsrätten. Därutöver har tilläggsförhör hållits med Ewa Dziegielewska och Daniel Zak. Hovrätten har dessutom inhämtat en kompletterande vårdnads-, boende- och umgängesutredning.

Ewa Dziegielewska har sammanfattningsvis uppgett följande. Hon har haft umgänge med barnen vid tre tillfällen sedan tingsrättens dom. Det var i maj och juni och Daniel var närvarande vid alla tillfällen. Mötena varade i en till en och en halv timme. En gång träffades de på en fotbollsplan och två gånger i trampolinparken. De shoppade och åt på McDonalds. Umgängena var inte så trevliga. Daniels närvaro stressade barnen och varje gång hon frågade barnen om något så vände de sig mot honom för att vänta på hans reaktion innan de svarade. Vid det tredje och sista mötet tilltalade Daniel henne på ett fult sätt och sade att hon inte är deras mor. Efter det reste han sig och sade till barnen att de skulle gå hem och att det var slut på mötet. Enligt hennes uppfattning är Daniel närvarande även vid de telefonsamtal som hon har haft med barnen. –

Lösningen på barnens motstånd och ovilja att träffa henne är att de behöver hjälp av en psykolog eller en terapeut. Daniel anser dock att det inte behövs. Hon är medveten om att familjerätten och tingsrätten påpekat att hon agerar olämpligt om hon närmar sig barnen trots att de sagt att de inte vill det. Anledningen till detta är att hon vill visa barnen att hon finns till, att hon kommer ihåg dem och tänker på dem. Det har inte hänt ofta, kanske fem gånger, till exempel på barnens födelsedagar. När barnen öppnade dörren såg hon leenden i deras ansikten men hon kände på sig att Daniel var i närheten. Barnen tackade för presenten men ville inte prata med henne utan stängde dörren. Hon träffade inte barnen under julen. – Hon får endast sporadisk information om barnen från Daniel samt bilder och filmer ibland. Att Hanna haft problem med magont fick hon reda på först genom handlingarna från familjerätten. – Hon vet att det skulle vara bäst för barnen att ha lika mycket kontakt med båda föräldrarna. I dagens läge är det dock inte möjligt. Hon skulle vilja ha ensam vårdnad så att barnen får det lugnt hemma. När det gäller inspelningarna med barnen som hon gett in som bevisning så spelade hon in samtalen för att kunna visa hur barnen egentligen mår eftersom hon inte fått någon hjälp med det, varken av socialen eller skolan. Hon är medveten om att det kan anses vara olämpligt men hon tänkte också att det var sista chansen för henne att visa hur barnen egentligen mår.

Daniel Zak har sammanfattningsvis uppgett följande. Han har upplevt att barnens situation blev mindre komplicerad efter tingsrättens dom och att han och barnen kan börja bygga upp en trygg och säker tillvaro. Det var dock svårt för barnen att ännu en gång bli tvungna att delta i en utredning hos socialtjänsten och återuppväcka alla svåra minnen. Det framgår också av utredningen, bl.a. av intervjun med Hannas mentor, att barnens situation har förbättrats. I dagens läge är barnen lugna, lyckliga, tycker om att vara i skolan och har kontakt med sina kompisar. De är väldigt sociala och självständiga. Barnen kan också när som helst kontakta sin mamma, de har hennes telefonnummer inlagda i sina telefoner. Syftet med att anordna nya umgängestillfällen med Ewa var för att få reda på vad barnen vill. Barnen blev dock så stressade att de inte ville fortsätta med mötena. Antony vill inte ens prata med Ewa per telefon trots att han uppmuntrat honom att ringa till sin mamma. Han anser inte att han kan tvinga barnen att umgås och kontakta sin mamma om de inte vill. Han kan inte heller tvinga barnen att prata med psykologer eller skolkuratoren. De har träffat en psykolog vid två tillfällen. Han anser att det räcker eftersom Hanna och Antony kan kontakta kurator och psykolog i skolan. Han tycker att han har gjort vad han kan i dessa avseenden. Han anser dessutom att det bästa är att barnen inte har kontakt med sin mamma i nuläget. Det får komma senare när de har mognat och ger uttryck för att de vill det. – Det stämmer inte att han pratar med barnen om allt som händer under domstolsprocessen. Antony har dock på egen hand läst handlingar som kom hem till oss.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Tingsrätten har i sin dom redogjort för vilka rättsliga utgångspunkter som domstolen har att beakta vid sin bedömning av vårdnads-, boende- och umgängesfrågorna.

Tingsrätten har också redogjort för den övergripande värderingen av omständigheterna i detta fall. Hovrätten ansluter sig till att börja med till det som tingsrätten har redogjort för i dessa delar.

Vårdnad

I vårdnadsutredningen som inhämtats i hovrätten har familjerätten föreslagit att Ewa Dziegielewska och Daniel Zak ska ha gemensam vårdnad om båda barnen och att barnen alltså ska ha sitt stadigvarande boende hos sin pappa. Som grund för

förslaget om gemensam vårdnad har utredarna i huvudsak hänvisat till risken för att Ewa Dziegielewska fullt ut utesluts ur deras liv om Daniel Zak även fortsättningsvis har ensam vårdnad, särskilt mot bakgrund av att Daniel Zak inte verkar inse vikten av att involvera Ewa Dziegielewska i barnens liv. Utredarna anser inte att Ewa Dziegielewska brister på ett sådant sätt att hon anses vara en olämplig vårdnadshavare. Utredarna anser vidare att det skulle kunna vara en vinst för barnen att ha ytterligare en vårdnadshavare som bryr sig om dem och som kan fatta beslut gällande dem och hänvisar även till att ett beslut om gemensam vårdnad kan signalera för barnen att Ewa Dziegielewska är en viktig person och att hon är lämplig som vårdnadshavare för dem.

I fråga om vårdnad delar hovrätten tingsrättens bedömning att det mot bakgrund av den höga konfliktnivån mellan parterna vid tidpunkten för tingsrättens dom fanns en risk för att barnen skulle fara illa om vårdnaden var gemensam. Frågan är då om parternas förmåga att sätta barnens behov främst och ta ett gemensamt ansvar har förbättrats under det dryga år som förflutit sedan dess och i så fall i sådan grad att en gemensam vårdnad skulle kunna fungera. Sett i ljuset av vad som framkommit i utredningen här anser hovrätten dessvärre att det i princip framstår som utsiktslöst att föräldrarna ska kunna lösa de frågor som uppkommer kring barnen utan att det uppstår konflikter dem emellan som drabbar Antony och Hanna. Inget annat har framkommit än att situationen alltså är oförändrad i detta avseende. Även om en gemensam vårdnad skulle kunna ha ett viktigt signalvärde för barnen som ett led i att återuppta kontakten med sin mamma anser hovrätten, till skillnad från vad som föreslås i vårdnadsutredningen, att vårdnaden även fortsättningsvis ska tillkomma någon av föräldrarna ensam.

Barnen har alltsedan februari respektive juni 2022 bott heltid hos Daniel Zak. Även om det finns vissa brister och orosmoment, framför allt kring barnens närvaro i skolan, får hovrätten uppfattningen att barnen har en trygg och stabil tillvaro med sin pappa. Utredarna på familjerätten anser inte att bristerna är sådana att Daniel Zak är olämplig som ensam vårdnadshavare. Däremot gör utredarna den bedömningen att det inte är lämpligt att flytta över vårdnaden till Ewa Dziegielewska mot bakgrund av den rådande relationen mellan barnen och henne. Även om hovrätten bedömer risken som mycket stor att Ewa Dziegielewska på detta sätt hålls utanför barnens uppväxt anser hovrätten ändå att det är till barnens bästa att Daniel Zak fortfarande får ha ensam vårdnad om båda

barnen. Under dessa förhållanden är det Daniel Zak som bestämmer var barnen ska ha sitt boende. Hovrätten fastställer alltså tingsrättens dom i fråga om vårdnad.

Umgänge

Tingsrätten har inte ansett att det funnits förutsättningar att förordna om ett reglerat umgänge mellan barnen och Ewa Dziegielewska. I den kompletterande utredningen har familjerätten föreslagit att det ska regleras ett upptrappat umgänge mellan Hanna och Ewa Dziegielewska i närvaro av umgängesstöd. Familjerätten har inte föreslagit att det ska regleras något umgänge mellan Antony och Ewa Dziegielewska.

Det har på initiativ av parterna gjorts vissa försök att få till ett umgänge vid tre tillfällen under maj och juni 2024 som inte föll väl ut. Parterna har olika uppfattningar om varför umgänget inte fungerade. Alldeles oavsett så kan hovrätten konstatera att barnens upplevelser av att träffa sin mamma inte varit positiva och inte har lett till en bättre kontakt dem emellan. Det faktum att Ewa Dziegielewska dessutom mot barnens uttryckliga vilja ändå söker upp dem har inte förbättrat situationen. Tvärtom kan det ha lett till att barnens ovilja att träffa sin mamma blivit ännu starkare. Detta framgår med tydlighet i de samtal med barnen som utredarna i familjerätten haft inom ramen för den kompletterande vårdnadsutredningen. Antony, som nu har fyllt 13 år och dessutom uppvisar en sådan mognad att hans vilja ska få stort genomslag vid bedömningen, är väldigt tydlig med att han inte vill ha umgänge på något sätt med sin mamma i nuläget. Inte heller hovrätten anser därför att det finns förutsättningar att genom denna dom reglera något umgänge mellan Antony och hans mamma.

Hanna har gett uttryck för samma ställningstagande som hennes bror. Mot bakgrund av Hannas ringa ålder och att hon samtalat med socialtjänsten i närvaro av Antony måste hennes uttryckta vilja värderas med viss försiktighet. Det är dock genom vad som framkommit i utredningen om Hannas reaktion och beteende vid olika möten med Ewa Dziegielewska tydligt att det är Hannas upplevda vilja som hon ger uttryck för, inte någon annans. Vid bedömningen av om ett umgänge med Ewa Dziegielewska trots detta skulle kunna vara till hennes bästa är Ewa Dziegielewskas inställning till hur ett konfliktfritt umgänge med barnen skulle kunna gå till av stor betydelse. Hovrätten kan i detta avseende konstatera att Ewa Dziegielewska fortfarande inte inser vikten av att

respektera barnens vilja till kontakt och inte heller att deras relation måste byggas upp mycket långsamt igen för att fungera. Ewa Dziegielewska har exempelvis inte föreslagit ett upptrappat umgänge och inte heller något umgänge i närvaro av umgängesstöd. Hon har heller inte såvitt framkommit gjort egna ansträngningar för att förstå barnens perspektiv på hur de upplever hennes beteende mot dem. Även hovrätten gör därför sammantaget bedömningen att ett påtvingat umgänge med Ewa Dziegielewska i nuläget skulle innebära en risk för Hanna och kan inte anses vara till hennes bästa.

Tingsrättens dom ska därför inte ändras i någon del.

Med detta sagt vill hovrätten, i likhet med tingsrätten, med enfass understryka vikten av att Daniel Zak tar sitt ansvar som ensam vårdnadshavare framöver. Hans ansvar omfattar inte bara omvårdnad om barnen utan även att Ewa Dziegielewska får ingående information om barnens liv, skolgång och mående. Vidare bör barnen få information om vad som händer i deras mammas liv i den mån de önskar. På detta sätt kan Daniel Zak även underlätta för barnens framtida relation med Ewa Dziegielewska.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2025-03-19

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Maria Hölcke och Viktoria Thörnqvist, referent, tf. hovrättsassessorn Ted Thyren samt nämndemännen Raouf Ayoub och Susanne Östros.



SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT

DOM

2023-10-18

Meddelad i
Huddinge

Mål nr

T 10178-23

PARTER**Kärande**

Ewa Dziegielewska, 19850408-7183
Medborgare i Polen
Krögarvägen 36 Lgh 1302
145 52 Norsborg

Ombud: Jur.kand. Victoria Cieslak
Juristfirman CIVIA
Boc 222
114 79 Stockholm

Svarande

DANIEL Marcin Zak, 19810727-5052
Medborgare i Polen
Domarebacken 28 Lgh 1602
145 57 Norsborg

DOMSLUT

1. Daniel Zak ska ha ensam vårdnad om Antony Dziegielewski, 120207-4090, och Hanna Dziegielewska, 160810-3741.
2. Tingsrätten avslår Ewa Dziegielewskas begäran om att barnens rätt till umgänge med henne ska regleras i dom.
3. Det som beslutats enligt punkterna 1 och 2 ska gälla omedelbart (det vill säga även under den tid som domen får överklagas).
4. Bestämmelsen i 36 kap. 1 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen ska fortsätta vara tillämplig på uppgifter om barnens och andra personers personliga

Dok.Id 2264415

Postadress

141 84 Huddinge

Besöksadress

Björnkullavägen 5 A

Telefon

08-561 660 30

E-post:

sodertorns.tingsratt.avdelning3@dom.se
www.sodertornstingsratt.domstol.se

Telefax**Expeditionstid**

måndag – fredag
08:30–16:00

förhållanden i journaler som lagts fram under förhandling inom stängda dörrar (aktbil. 84 och 90–94).

Innehållsförteckning

BAKGRUND	4
YRKANDEN M.M.	6
PARTERNAS GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN	8
Ewa Dziegielewska	8
<i>Grunder</i>	8
<i>Omständigheter</i>	8
Daniel Zak	11
<i>Grunder</i>	11
<i>Omständigheter</i>	11
UTREDNINGEN I MÅLET	14
Partsförhören	15
<i>Ewa Dziegielewska</i>	15
<i>Daniel Zak</i>	19
Vårnadsutredningen m.m.	24
<i>Vårnad</i>	24
<i>Boende</i>	25
<i>Umgänge</i>	26
<i>Vad vill barnen?</i>	27
<i>Barnkonsekvensanalys</i>	27
<i>Familjerättens kompletterande upplysningar i maj 2023</i>	28
DOMSKÄL	28
Utgångspunkter för tingsrättens bedömning	28
Den övergripande värderingen i detta fall	30
Vårnad och boende	33
Umgänge	35
Övrigt	38

BAKGRUND

Parterna har tillsammans barnen Antony, 11 år, och Hanna, sju år. Parterna är inte överens om huruvida de separerade 2017 eller 2020, men de har i alla fall alltid haft och har alltjämt gemensam vårdnad om barnen.

Fram till början av 2020 bodde barnen periodvis endast hos Ewa Dziegielewska och hade umgänge med Daniel Zak. Från april 2020 fram till början av 2022 bodde barnen växelvis hos föräldrarna. Sedan februari 2022 har Antony bott uteslutande hos Daniel Zak. Efter en händelse i juni 2022 har även Hanna bott uteslutande hos Daniel Zak. Ewa Dziegielewska har sedan dess endast träffat barnen kortvarigt vid enstaka tillfällen.

Twisten vid tingsrätten inleddes i juli 2022 (då i mål T 11146-22) genom att Ewa Dziegielewska ansökte om stämning. Hon begärde bl.a. att hon skulle få ensam vårdnad om barnen eller, i andra hand, att barnen skulle ha sitt stadigvarande boende hos henne.

Daniel Zak motsatte sig Ewa Dziegielewskas begäran. Han begärde för egen del bl.a. att han skulle få ensam vårdnad om barnen eller, i andra hand, att barnen skulle ha sitt stadigvarande boende hos honom.

Tingsrätten höll muntlig förberedelse den 12 oktober 2022. Parterna kom då överens om att de tills vidare skulle ha gemensam vårdnad om barnen, att barnen skulle ha sitt stadigvarande boende hos Daniel Zak och att de skulle ha rätt till umgänge med umgängesstöd med Ewa Dziegielewska varannan helg. Den 18 oktober 2022 meddelade tingsrätten ett interimistiskt beslut i enlighet med vad parterna hade kommit överens om.

Den 17 januari 2023 kom rapportering från umgängesstödet till tingsrätten. I rapporten framgick att barnen inte hade velat träffa sin mamma under de försök som gjorts i

november och december 2022 samt i januari 2023. En vårdnads-, boende- och umgängesutredning lämnades till tingsrätten den 13 februari 2023. I den föreslogs att vårdnaden om Antony och Hanna ska vara gemensam, att barnen ska bo hos Daniel Zak och att barnen ska ha ett upptrappat umgänge med Ewa Dziegielewska med målet att ha umgänge varannan helg, fredag till måndag.

Den 9 mars 2023 avslog tingsrätten Ewa Dziegielewskas interimistiska begäran om dagumgänge och förordnade även att beslutet om umgänge med umgängesstöd inte längre skulle gälla.

Vid sammanträde inför huvudförhandling den 22 maj 2023 kom Antonys och Hannas föräldrar överens om fortsatt gemensam vårdnad om barnen, att barnen stadigvarande skulle bo med sin pappa och ha rätt till ett på visst sätt upptrappat umgänge med sin mamma, bland annat kortare dagumgängen den 17 och 24 juni 2023. På parternas begäran meddelade tingsrätten samma dag dom i enlighet med överenskommelsen.

I domen antecknades att parterna även var överens om

- att ansöka om familjebehandling och medverka till att barnen får samtalsstöd,
- att målet var en upptrappning av umgänget med Ewa Dziegielewska för att barnen på sikt skulle kunna övergå till växelvis boende,
- att ta den hjälp som behövs av familjerätten/socialtjänsten för att upptrappningen av umgänget ska vara förenlig med barnens bästa,
- att Daniel Zak skulle uppfylla sin skyldighet att i egenskap av boendeförälder främja kontakten mellan barnen och Ewa Dziegielewska,
- att Ewa Dziegielewska, om möjligt med familjerättens/socialtjänstens hjälp, skulle formulera ett brev till barnen inför att umgänget skulle inledas,
- att Ewa Dziegielewskas syster skulle vara med under de första tre umgängestillfällena med barnen,
- att Ewa Dziegielewska skulle ha telefonumgänge på lördagar under juli 2023 då barnen var i Polen med Daniel Zak,

- att barnens pass skulle överlämnas till Ewa Dziegielewska inför att hon skulle resa med barnen och om att en sådan resa skulle få ske till Polen över julen 2023, samt
- att parterna, i händelse av oförutsedda situationer, i första hand ska kontakta och ta hjälp av familjerätten/socialtjänsten och inte använda orosanmälningar som första åtgärd.

Den 12 juni 2023 överklagade Daniel Zak den nämnda domen. I sitt slutliga beslut den 29 juni 2023 konstaterade hovrätten att det måste göras en ny prövning eftersom parterna inte längre var överens. Hovrätten undanröjde tingsrättens dom och återförvisade målet till tingsrätten för fortsatt behandling.

Målet har därefter handlagts i tingsrättens mål T 10178-23. I detta mål har tingsrätten den 4 augusti 2023 avslagit Ewa Dziegielewskas begäran om ett nytt interimistiskt beslut om umgänge samt den 26 september och 3 oktober 2023 hållit huvudförhandling.

YRKANDEN M.M.

Ewa Dziegielewska har begärt i första hand att tingsrätten ska ge henne ensam vårdnad om Hanna och Antony. I andra hand har hon begärt att tingsrätten ska besluta att barnen inom ramen för en fortsatt gemensam vårdnad ska ha sitt stadigvarande boende hos henne.

För det fall att tingsrätten skulle besluta att barnen ska bo hos sin pappa har Ewa Dziegielewska begärt att barnen ska ges rätt till umgänge med henne enligt följande:
a) varannan helg, ojämna veckor, från torsdag efter skolans slut fram till måndag vid skolans början.

- b) fyra veckor under sommaren uppdelat på två veckor åt gången. Hon ska, jämna år, ha rätt att välja vilka veckor hon önskar att umgänget äger rum och hon ska meddela Daniel Zak vilka veckor hon har valt senast den 15 maj samma år.
- c) vartannat höstlov, från sista skoldagen före lovet till första skoldagens början, med början 2023
- d) varannan jul, från sista skoldagen före lovet fram till den 28 december kl. 18.00, med början 2023
- e) vartannat nyår, från den 28 december kl. 18.00 fram till första skoldagens början, med början 2024
- f) vartannat sportlov, från sista skoldagen före lovet till första skoldagens början, med början 2024
- g) vartannat påsklov, från sista skoldagen före lovet till första skoldagens början, med början 2025.

Ewa Dziegielewska har vidare begärt att Daniel Zak ska föreläggas att överlämna barnen för umgänge vid äventyr av ett vite på 20 000 kr per umgängestillfälle.

Daniel Zak har motsatt sig det som Ewa Dziegielewska har begärt. Han har för egen del begärt

- 1) att han ensam ska få vårdnaden om barnen
- 2) i andra hand att barnen, inom ramen för en fortsatt gemensam vårdnad, ska ha sitt stadigvarande boende med honom
- 3) i tredje hand att Antony och Hanna ska bo växelvis hos parterna, med byte på måndagar, och
- 4) i fjärde hand att barnen ska ges rätt till umgänge med honom i samma omfattning som Ewa Dziegielewska har begärt.

Ewa Dziegielewska har motsatt sig det som Daniel Zak har begärt. Hon har dock gått med på att barnen ges rätt till umgänge med Daniel Zak under fredag till måndag i ojämna veckor. Hon har motsatt sig något lovumgänge.

Ewa Dziegielewska har begärt att domen i fråga om vårdnad /boende och umgänge ska gälla utan hinder av att den inte vunnit laga kraft.

Parterna har vidare begärt sekretess enligt vad som framgår av domslutet.

PARTERNAS GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN

Till stöd för sin respektive talan har parterna anfört i huvudsak följande.

Ewa Dziegielewska

Grunder

Det hon begär och hennes inställning är i enlighet med barnens bästa. Hon är lämplig som vårdnads-, boende och umgängesförälder. Daniel Zak är olämplig som vårdnadshavare och boendeförälder. Den vilja som barnen gett uttryck för är påverkad av Daniel Zak. Barnen är utsatta för och far illa av föräldraalienation från Daniel Zaks sida. Hon är den av parterna som bäst kan tillgodose barnens behov av kontakt med den andra föräldern. Daniel Zak har flertalet gånger visat att han inte avser att medverka till att barnen har någon kontakt med sin mamma utan att han vill förhindra all sådan kontakt. Det är därför av stor vikt att beslutet om umgänge förenas med ett högt vitesbelopp.

Omständigheter

Målet handlar om två barn med föräldrar som levt i en relation som har varit stormig, främst på grund av pappans grova alkoholmissbruk. Han har också utsatt Ewa Dziegielewska för fysiskt och psykiskt våld. Konflikterna och Daniel Zaks missbruk gjorde att Ewa Dziegielewska 2017 flyttade med barnen från det tidigare gemensamma hemmet. Därefter bodde barnen med henne och hade bara ett begränsat umgänge med sin pappa till april 2020. När Daniel Zak sade att han var fri från sitt missbruk och ville

ha barnen mer övergick barnen till att bo växelvist hos sina föräldrar. Men barnen för då illa och Daniel Zak drack dagligen. Sommaren 2021 återgick därför barnen till att bo med henne. Daniel Zak sökte då vård på nytt och situationen förbättrades igen. Hösten 2021 återupptogs därför det växelvisa boendet.

Daniel Zak har haft svårt att acceptera att Ewa Dziegielewska avslutat parternas relation. Han har sagt till barnen att det är Ewa Dziegielewska som har förstört familjen och velat att barnen ska tycka synd om honom. Detta har tyvärr fungerat och framförallt Antony har tagit intryck av det som Daniel Zak har sagt. Under 2021 träffade Ewa Dziegielewska en ny partner. Barnen träffade honom och fäste sig vid honom. När Daniel Zak 2022 fick kännedom om detta blev han rasande. Hanna berättade för Ewa Dziegielewska att Daniel Zak hade förbjudit barnen att träffa denne man. Antony påverkades och blev mer avståndstagande från och utagerande mot Ewa Dziegielewska. Antony upprepade att Ewa Dziegielewska hade valt bort sin familj. Därefter ville han bara bo med sin pappa.

När det växelvisa boendet återupptagits började Daniel Zak anklaga Ewa Dziegielewska för våld mot barnen. Sedan han fått vetskap om hennes nya partner eskalerade hans beteende och det ”vällde” in anmälningar mot Ewa Dziegielewska.

Den 10 juni 2022, när Antony hade bott hos sin pappa i nästan sex månader, kom Ewa Dziegielewska till hans skola. Antony blev först upprörd, men han lugnade sig sedan och öppnade sig för Ewa Dziegielewska. Hon spelade då in ett samtal som hon hade med honom. Han grät och hon lugnade honom.

Den 13 juni 2022 kom uppgifter om våld också mot Hanna, som inte tidigare hade berättat om något sådant.

Anklagelserna mot Ewa Dziegielewska om våld är inte sanna. Ewa Dziegielewska har aldrig brukat våld mot barnen. Barnen har däremot skadats av Daniel Zak som har utsatt dem för föräldraalienation. Han har påverkat dem så att de sympatiserar med och

tycker synd om Daniel Zak och har vänt sig mot sin mamma. Deras totala och onyanserade avståndstagande från Ewa Dziegielewska är tecken på detta. Framförallt Antony upprepar beskrivningar av Ewa Dziegielewska som han hört från sin pappa.

Daniel Zak säger ofta inför barnen till Ewa Dziegielewska att hon inte har rätt att vara på platser där Ewa Dziegielewska stöter på barnen. Han manipulerar dem och drar in dem i konflikten.

Vid ett sjukhusbesök i december 2022 puttade Daniel Zak på Ewa Dziegielewska och hotade att döda henne och hennes nya partner. En polisanmälan gjordes men den lades ned.

Den förundersökning mot Ewa Dziegielewska som nämns i vårdnads-, boende och umgängesutredningen lades ned i februari 2023.

För barnen är det viktigt att kontakten med Ewa Dziegielewska återupptas. Ewa Dziegielewska har varit positiv till familjebehandling, men Daniel Zak har avböjt sådan behandling. I maj 2023 kom parterna dock överens om familjebehandling. Daniel Zak hade dock inte för avsikt att följa överenskommelsen. Han överklagade i stället domen den 22 maj 2023 och har fortsatt att alienera barnen från henne. Härigenom skadar han barnen dagligen.

Ett umgängestillfälle blev av efter domen den 22 maj 2023. Det gick inte bra. Daniel Zak började bland annat skrika på Ewa Dziegielewska, ställa frågor till barnen och ordna så att de filmades.

Daniel Zak*Grunder*

Det han begär och hans inställning är i enlighet med barnens bästa. Han är lämplig som vårdnads-, boende och umgängesförälder. Ewa Dziegielewska är olämplig som vårdnadshavare, boende- och umgängesförälder. Barnen vill inte ha kontakt med sin mamma och riskerar att fara illa av sådan kontakt.

Omständigheter

Ewa Dziegielewska har i flera avseenden lämnat oriktiga uppgifter. Han har aldrig brukat fysiskt eller psykiskt våld mot henne. Det har hon också tidigare bekräftat i samtal med socialtjänsten.

Ewa Dziegielewskas våld mot barnen började hösten 2020. Antonys skola gjorde då en orosanmälan sedan Antony berättat om våld från Ewa Dziegielewskas sida. Det var innan barnen hade börjat bo hos Daniel Zak.

Han och Ewa Dziegielewska gick socialtjänstens utbildning, Hela barn. Under den tid de gjorde det fortsatte Ewa Dziegielewska att slå Antony.

I oktober 2021 berättade Antony att Ewa Dziegielewska hade kastat en kniv mot honom. Ewa Dziegielewska har tidigare bekräftat detta i telefon, även om hon förnekar det nu.

Enligt vad som framgår av ett beslutsunderlag lärde barnen känna Ewa Dziegielewskas nya partner i december 2021. Enligt nämnda underlag har Ewa Dziegielewska sagt att barnen inte ville acceptera honom.

Den 2 februari 2022 utövade Ewa Dziegielewska fysiskt och psykiskt våld mot Antony i närvaro av Hanna. Polisen och socialtjänsten informerades. Detta resulterade i att

Ewa Dziegielewska slängde ut Antony tre dagar senare, trots att hans vecka med henne inte ens var slut. Ewa Dziegielewska skilde härigenom barnen åt, vilket skadade dem psykiskt.

I mars 2022 attackerade Ewa Dziegielewska Antony i skolan och försökte med tvång få med sig honom i sin bil. En fritidsledare hjälpte Antony och ringde Daniel Zak. I maj 2022, då socialtjänsten inte reagerat, gjordes en polisanmälan om detta.

Den 10 juni 2022, samma dag som Ewa Dziegielewska påstår att Antony hade öppnat sig för henne, misshandlade Ewa Dziegielewska Antony och Hanna. Grannar ringde till polisen därför att de hörde barnen skrika. Efter den händelsen har också Hanna stadigvarande bott hos honom.

I juli/augusti 2022 kom Ewa Dziegielewska oinbjuden hem till barnen när de bodde hos honom och togs om hand av deras farmor. Ewa Dziegielewska hotade då barnen med polis och domstol.

Den 19 augusti 2022 kom Ewa Dziegielewska till Antonys skola. Hon försökte tvinga barnen att ändra sina uppgifter till polis och socialtjänst. Skolpersonal reagerade och slängde ut Ewa Dziegielewska.

Enligt tingsrättens beslut den 18 oktober 2022 skulle umgänge mellan barnen och Ewa Dziegielewska ske på visst sätt och med viss frekvens. Den 3 december 2022 ägde det första misslyckade försöket till umgänge med umgängesstöd rum. Barnen sprang ut från lokalen och grät. Efter det kom Ewa Dziegielewska hem till honom och var utanför hans och barnens bostad i strid med det som hade bestämts. Efter händelsen blev barnen rädda för att träffa Ewa Dziegielewska om de gick ut.

Den 23 december 2022 bröt Ewa Dziegielewska på nytt mot tingsrättens interimistiska beslut i samband med ett läkarbesök för Antony. Kallelsen till besöket gällde barnet och en medföljande vuxen person, en vårdnadshavare. Ewa Dziegielewska var inte

inbjuden och fick inte komma dit. Därefter förstod barnen att deras mamma kunde dyka upp när som helst och de blev rädda igen.

Därefter var det lugnt en tid, under vilken Ewa Dziegielewska inte tvingade sig på barnen. Den 19 juni 2023 blev dock barnen ”attackerade” av Ewa Dziegielewskas mamma när de var ute och promenerade med sin farmor. Ewa Dziegielewskas mamma skrek och skällde på barnen. De blev skrämda och flydde. Detta anmälades till socialtjänsten.

Den 24 juni 2023 skulle ett umgängestillfälle enligt tingsrättens dom i maj 2023 äga rum. Barnen lämnades till Ewa Dziegielewska och hennes syster. Daniel Zak tog hjälp och stöd av en vän, Krzysztof Wisniewski, som befann sig i närheten. Umgänget inleddes med fysiskt våld från Ewa Dziegielewska mot barnen. De ville springa iväg men Ewa Dziegielewska lät dem inte göra det utan hindrade dem genom att dra och slita i dem och hota dem med polis och domstol. Efter en stund ingrep Krzysztof Wisniewski och separerade Ewa Dziegielewska och barnen. Krzysztof Wisniewski spelade in en del av händelsen. Krzysztof Wisniewski ringde till Daniel Zak och de kallade på polis. En polisanmälan om ofredande gjordes.

På grund av händelsen och det trauma den innebar för barnen har de träffat en psykolog på vårdcentralen i Hallunda. De har dock haft hjälp redan tidigare.

Han har flera gånger anmält oro för barnens situation hos Ewa Dziegielewska. Ingen ”vettig människa” kastar kniv mot, plågar eller kastar ut sitt barn. Ewa Dziegielewska har ett genetisk arv av psykisk sjukdom som gör henne oberäknelig och farlig för barnen.

Ewa Dziegielewska har inte betalt underhåll för barnen och hon har vägrat att byta deras adress, varför underhållsstöd inte utgick under flera månader. I flera månader vägrade hon också barnen pass. Hon har inte ens försökt tillgodose deras behov. Hon visade intresse för dem bara kort inför tidigare förhandling i tingsrätten.

Ewa Dziegielewska har ofredat honom och barnen med regelbundna obefogade anmälningar till socialtjänsten. Inte vid någon av de utredningar som gjorts har det kommit fram någon information som visat på att barnen haft det dåligt hos honom. Tvärtom har utredningarna visat att barnen är lyckliga och har det bra hos honom, vilket de också har berättat. De är nu trygga i ett normalt hem. De går i skolan och kommer till sina läkarbesök etc. Antony får vård för sin diabetes. Han har sett till att barnen får hjälp av psykolog. Skolan säger också att barnen är trygga och välvårdade.

UTREDNINGEN I MÅLET

Ewa Dziegielewska och Daniel Zak har hörts på egen begäran. På Ewa Dziegielewskas begäran har Agnieszka Dziegielewska (Ewa Dziegielewskas svägerska), Agnieszka Eliaz (en väninna till Ewa Dziegielewska) och Lidia Anna Dziegielewska (Ewa Dziegielewskas syster) hörts som vittnen. På Daniel Zaks begäran har Mieczyslaw Bryla och Krzysztof Wisniewski (båda vänner och arbetskamrater till Daniel Zak) hörts som vittnen.

Parterna har också lagt fram skriftlig bevisning, i form av bl.a. den vårdnads-, boende och umgängesutredning (härefter vårdnadsutredningen) som den 13 februari 2022 lämnats till tingsrätten från familjerätten i Botkyrka, familjerättens tidigare s.k. snabbupplysningar, polisanmälningar, domar, beslut om nedläggning, journaler, beslutsunderlag BBiC och rapportering från umgängesstödjarna. Ewa Dziegielewska har lagt fram översättningar av sina inspelningar av samtal med bland annat barnen samt spelat upp en del av ett inspelat samtal. Daniel Zak har spelat upp ett filmklipp med den inspelning som Krzysztof Wisniewski gjorde den 24 juni 2023.

Tingsrätten har också haft tillgång till de kompletterande upplysningar från familjerätten i Botkyrka som lämnades till tingsrätten den 17 maj 2023 och upplyst parterna om att också dessa upplysningar utgör processmaterial.

Partsförhören

Ewa Dziegielewska och Daniel Zak har i förhören bekräftat och gett exempel på sådant som de framhållit sakframställningsvis. De har därutöver uppgett bland annat följande.

Ewa Dziegielewska

Daniel Zaks allvarliga alkoholmissbruk började i samband med att hon var gravid med Antony. Hon gick med på växelvist boende därför att hon ville att barnen skulle ha kontakt med sin pappa och hon visste att han stod dem nära. Hon förstod också att han ansträngde sig för att bli av med sitt missbruk. Det fungerade dock inte, vilket berodde på skillnader i parternas uppfostran och principer. Hos Daniel Zak fick de bland annat se på tv längre. Hon brukade hämta barnen på måndagar och de var då avog mot henne. Det tog henne halva veckan att omdana dem och få dem att anpassa sig till reglerna hos henne. Daniel Zak erkände inför socialtjänsten att han hade alkoholproblem även då han hade barnen hos sig. Hon och tjänstemännen bestämde att Daniel Zak skulle ringa henne vid problem och att det var hennes skyldighet att åka över och kontrollera att barnen hade det bra. Detta var väldigt stressigt för henne eftersom hon inte var välkommen hos Daniel Zak. Barnen undrade varför hon kom och Daniel Zak sade att hon inte fick komma. Sen började Daniel Zak gå på AA-möten.

Barnens uppgifter om våld stämmer inte. Barnen har blivit manipulerade att säga som de säger. Hon har inte använt fysiskt eller psykiskt våld mot barnen. Hon har inte slitit i eller dragit i eller slagit dem. Hon kan ha tagit tag i en arm för att hjälpa ett barn upp. Det kan också ha hänt att hon höjt rösten, särskilt mot Hanna när hon redan tio gånger tidigare sagt till Hanna att klä på sig. Hon har inte kastat kniv mot Antony. Men vid ett tillfälle när hon och barnen satt och åt tappade hon en kniv som föll intill hans fot. Daniel Zak har använt händelsen för att vända barnen mot henne.

Antony har sagt att hon inte ska skrika på honom. Han har sagt att han annars ska berätta det för sin pappa och att de ska gå till polisen eller socialtjänsten. Hanna kunde få attacker och kasta sig till golvet. Om Ewa Dziegielewska sade åt henne hotade hon med att säga till sin pappa att Ewa Dziegielewska slog henne. Hanna brukade säga till Ewa Dziegielewska att det inte var hon som bestämde utan att det var Daniel Zak som beslutade.

I januari 2022 berättade Hanna att Daniel Zak sagt att han skulle döda Ewa Dziegielewska och hennes nya partner.

När Antony började bli otrevlig mot henne gick hon med på att han skulle bo med Daniel Zak. Det var ett gemensamt beslut med Daniel Zak. Samma dag som Daniel Zak hämtade Antony ringde hon och sade att Antonys ryggsäck var kvar hos henne. Daniel Zak sade att hon skulle ställa ryggsäcken utanför därför att hon och Antony inte skulle ses på ett tag. Hon blev sen blockerad på Antonys telefon och kunde inte ringa honom. Hon gick flera gånger till hans skola för att träffa honom. Han blev skärrad och grät. Daniel Zak ringde till henne och sade fula ord och att han skulle ringa polisen om hon inte gick därifrån. När Hanna var hos Daniel Zak gick det inte att kontakta henne heller.

Inledningsvis efter att Antony flyttat fortsatte Hanna att bo växelvist. Det upphörde genom att Daniel Zak kvarhöll henne, varefter även Hanna har bott med Daniel Zak. Därefter har Ewa Dziegielewska inte haft kontakt med Hanna heller, trots att hon har gjort upprepade försök att få kontakt. På Hannas födelsedag förra året satt Ewa Dziegielewska i Daniel Zaks trapphus med en present i över tre timmar. Daniel Zak var då på sitt jobb och barnen var hemma hos honom med hans mamma. Ewa Dziegielewska knackade på och ringde och bad dem öppna. Sen lämnade hon sin present och gick. Hon försökte senast igen på Hannas födelsedag för en månad sen.

I samband med händelsen den 10 juni 2022 gjorde hon en anmälan till socialtjänsten. I polisbilen samma dag berättade hon om alla händelser de senaste sex månaderna. Då berättade hon också att Daniel Zak tidigare hotat henne till livet.

Inför försöken med umgänge med umgängesstöd hade Daniel Zak lovat att samarbeta och att verka för att umgänget skulle komma till stånd. När han kom in i lokalen med barnen började han dock prata om situationen och om Ewa Dziegielewska i barnens närvaro. Situationen var liknande även i juni i år på Alby torg då barnen skulle umgås med henne. Daniel Zak var där när hon kom. Han stod där ”som en militär” och frågade upprepat barnen om de mådde bra och var trygga. Det syntes på Hanna att hon ville träffa sin mamma, men hon höll hela tiden i Antony. När Ewa Dziegielewskas syster ville hjälpa till sade Daniel Zak bland annat åt henne att hålla käft. Efter ett tag förstod Ewa Dziegielewska att det var något som inte var ok. En man filmade och barnen var skrärade.

Konfrontationen med Daniel Zak när hon kom till sjukhuset i december 2022 blev obekvämt för barnen och läkaren. Daniel Zak hotade med att avboka besöket eller ringa polisen om hon stannade kvar. Hon försökte prata med barnen och märkte att de ville det men att Daniel Zak bevakade dem. Hon spelade in en del av samtalet.

När hon har träffat Hanna har Hanna gömt sig bakom Daniel Zak. Hanna har blivit hysterisk och gråtit eftersom hon har varit skrämmd av situationen. Daniel Zak har lugnat Hanna och sagt att hennes mamma inte kommer att göra henne illa.

Hon har spelat in barnen för att få bevis om hur de egentligen mår och om vad de säger och tycker.

Hennes kontakt med barnens skola är normal. Hon får information om barnens hälso- och sjukvårdskontakter. För något år sedan gick hon på ett föräldramöte. Daniel Zak tyckte inte att hon skulle vara där och en lärare bad henne gå ut. Hon fick vänta utanför dörren så länge Daniel Zak var kvar. Sen tog läraren emot henne. Hon var på ett

utvecklingssamtal i skolan för en vecka sedan. Läraren hade bokat en tid med Daniel Zak och erbjöd henne att komma på samma tid, vilket hon sade var ok för henne. När Daniel Zak fick syn på henne frågade han dock varför hon var där. Han gick inte med på något gemensamt samtal, varför han och hon i stället fick separata tider.

Hon har bara sporadiskt fått information från Daniel Zak om barnen, mest om deras läkarbesök. Han informerar henne inte om deras vardag. Sedan maj/juni i år har hon inte fått några bilder på dem. På frågor om hur de mår svarar Daniel Zak med motfrågor i stil med ”vad är du för en mor”.

Hon och Daniel Zak kan inte nu fatta gemensamma beslut om barnen. Viktigast för henne är barnen och deras trygghet och att de inte ska blandas in i hennes och Daniel Zaks konflikter. Barnen behöver nu stabilitet och lugn. Det skulle de få hos henne och med henne som vårdnadshavare. Hon tog tidigare ensam hand om barnen och hon vet hur man uppfostrar barn. Hon har aldrig förbjudit barnen att ha kontakt med sin pappa eller pratat illa om honom inför barnen. Hon tror att Daniel Zak skulle förstå problemet om han fick behandling. Hon kan nämligen jämföra med hur han var när han deltog i AA-möten.

Om Daniel Zak får vårdnaden om barnen skulle det bli jobbigt och ungefär som nu. Han skulle separera henne och barnen och hon skulle inte få ha kontakt med dem.

Om tingsrätten skulle besluta att barnen ska bo hos henne skulle hon göra allt för att underlätta övergången och för att barnen skulle få stöd och psykologhjälp. Hon är motiverad och med mycket kärlek och stöd skulle hon nu klara av att ta hand också om Antony. Hon är öppen för att samarbeta med socialtjänst och andra instanser. Hon har också varit villig att delta i familjebehandling men Daniel Zak har varit emot detta.

Daniel Zak

Det är riktigt att han ca 2016–2018 hade problem med alkohol. Han blev av med sitt körkort och hans liv var inte bra. Han försakade dock aldrig sina barn. I början av 2019 vände han sig till sjukhus och beroendemottagning och påbörjade behandling. Under tiden den pågick deltog han också i AA-möten. Han genomgick behandling och använde antabusimplantat till 2020. Han har inte druckit alkohol därefter. Implantatets verkan upphörde i mitten av 2021.

Under åren 2017–2020 hade både han och Ewa Dziegielewska hand om barnen. Efter parternas separation 2020 bodde barnen växelvist hos honom och Ewa Dziegielewska. Barnen upplevde det som tufft när de skulle återvända till sin mamma. Antony, som då var nio år, kissade i sängen i stort sett varje gång.

I slutet av 2021 berättade Hanna att Ewa Dziegielewska kastat en kniv mot Antony vid frukosten. Ewa Dziegielewska bekräftade detta i ett telefonsamtal. Hon förklarade att det berott på att Antony betedde sig illa och att det inträffade var hans fel. Antony ville inledningsvis inte berätta om händelsen.

Den 2 februari 2022, dagen efter att Ewa Dziegielewska varit hos en psykolog med Antony, sade hon att Antony skulle börja bo hos honom. Dessförinnan hade Antony uppriven och gråtande ringt till Daniel Zak och berättat att hans mamma ville döda honom. Hanna kunde i samtalet höras gråta och skrika i bakgrunden. Daniel Zak ringde polisen som hänvisade till socialtjänsten. Efter en timme ringde Antony igen och berättade att Ewa Dziegielewska hade lugnat sig. Dagen efter ringde Ewa Dziegielewska och bad honom ta Antony därför att hon inte orkade. Daniel Zak sade att det inte var något problem att göra det från måndagen. Ewa Dziegielewska väntade dock inte till dess att hennes vecka var slut, utan hon kom redan på lördagen med Antony till Daniel Zaks arbete. Därefter har Antony bott hos honom.

Inte så lång tid därefter fick Antony hjälp av sin lärare och en assistent. Vid denna tid slutade han att kissa i sängen. Antony började öppna sig om förhållandena hos Ewa Dziegielewska. Ewa Dziegielewska skulle ha hotat att lämna honom till en annan familj om han berättade. Antony berättade också om konflikter med Ewa Dziegielewskas sambo och om att hon tvingade barnen att kalla sambon för pappa och sade att de snart inte skulle ha kvar sin riktiga pappa.

Ca två månader senare kom Ewa Dziegielewska till Antonys skola. Där försökte hon tvinga med honom in i en bil för att åka till henne. Daniel Zak fick information om det inträffade av en fritidsledare. Daniel Zak bad fritidsledaren ta hand om Antony. Under tiden flydde Ewa Dziegielewska från platsen.

I juni 2022, vid det tillfälle då Ewa Dziegielewska påstår att Antony öppnade sig för henne och hon spelade in honom, hade hon kommit objuden till hans skola. Då försökte Antony rymma. Daniel Zak rekommenderade honom den gången att prata med sin mamma. Det stämmer att Antony därefter ville sova hos Ewa Dziegielewska. Men sen ändrade sig Antony och motsatte sig hennes vilja. Han ville inte längre övernatta hos henne. Ewa Dziegielewska fick då ett raseriavbrott och slog och slet i Antony och drog honom i håret. Hanna såg detta. Ewa Dziegielewska gav Hanna två knytnävsslag. Två grannar som hörde skrik tillkallade polis. Antony flydde runt huset. Som Antony beskrivit det kastade Ewa Dziegielewska pinnar efter honom. Efter detta var barnen rädda för att stanna hemma. De trodde att deras mamma kunde komma när som helst och göra dem illa. Han bad en kollega om skydd för barnen. Sen gick de till polisen.

Under sommarlovet 2022 kom Ewa Dziegielewska hem till honom flera gånger. Hon stod utanför hans dörr och hotade barnen när de var med hans mamma. Hon skrek genom brevlådan att barnen skulle komma, annars skulle polisen komma. Detta ledde till problem. Barnen ville inte gå ut eller gå till skolan efter lovet. De var rädda för att lämna hans lägenhet. De vände sig till skolkuratoren för att få hjälp.

Efter tingsrättens interimistiska beslut gjordes, mot barnens vilja, misslyckade försök med ett umgänge med umgängesstöd. Detta påverkade barnens psyke katastrofalt. Ewa Dziegielewska kom också oanmäld och oinbjuden till sjukhuset vilket skrämde barnen. Hon hade inte rätt att komma dit eftersom det fanns ett beslut som innebar att umgänge skulle ske bara vissa tider och med stöd. Ewa Dziegielewska hade också tidigare brutit mot beslutet genom att komma till hans port. Barnen blev skrämda och han reagerade spontant när han skrek åt Ewa Dziegielewska och sa till henne att hålla käften.

Sen blev det lugnt ett tag. Inför förhandlingen i tingsrätten i maj 2023 ringde och sms:ade Ewa Dziegielewska till Antony, som sade att han hellre skulle hänga sig än att tillbringa en minut med henne.

Efter tingsrättens dom träffades Ewa Dziegielewska och barnen i juni i år. Daniel Zak bad sin bekant, Krysztow Wisniewski, att vara i närheten eftersom han visste hur det skulle sluta. Barnen ville inte gå till mötet men Daniel Zak kände sig tvingad av domen. Ewa Dziegielewskas ombud hade hotat med ett vite på 30 000 kr om barnen inte kom. Det var svårt att förbereda barnen, som motsatte sig umgänget. Han försökte förklara för barnen att det var tryggt och att det fanns övervakningskameror och att han hade en vän i närheten. Ewa Dziegielewska kom med sin syster. Från och med mötets början ville barnen fly. Ewa Dziegielewska började dock ”attackera” och dra och slita i dem. När barnen ropade på hjälp reagerade Krysztow Wisniewski. Ewa Dziegielewska och hennes syster var då på väg att börja knuffa in barnen i en restaurang.

Sen dess har barnen inte haft kontakt med Ewa Dziegielewska, med undantag för sms och några telefonsamtal mellan Ewa Dziegielewska och Antony. Antony har även vid dessa kontakter sagt att han inte vill träffa Ewa Dziegielewska. Ewa Dziegielewska kom oanmäld till Hannas utvecklingssamtal i skolan.

Ewa Dziegielewska fick regelbunden information om barnen och bilder på dem till juni i år. Information om skola och läkarbesök kan hon också skaffa själv, via skolportal och 1177.

Från alla, utom Ewa Dziegielewska, finns bara positiva reaktioner på den tid som barnen har bott hos honom. Det är bara Ewa Dziegielewska som hela tiden gör orosanmälningar till socialtjänsten. På senare tid har socialtjänsten bara informerat honom om anmälningarna och om att de betraktas som grundlösa och därför inte utreds av socialtjänsten.

Han har själv sett våld från Ewa Dziegielewskas sida utanför sin port i juni 2022. Tidigare har han hört henne skrika på barnen. I övrigt är det barnen som berättat om våld.

Han ifrågasätter den inspelning som Ewa Dziegielewska lagt fram från sitt samtal med Antony. Den har lämnats in i ett sent skede och kan vara manipulerad och klippt. Han vet inte under vilka förhållanden inspelningen gjordes. Antony kunde till slut inte värja sig och sade det som Ewa Dziegielewska ville höra.

Han gick med på den överenskommelse som ledde till en dom i maj i år. Han kände sig tvingad till det av den rådman som ledde diskussionerna. Han insåg också att det kanske var värt ett försök från hans sida. Men sen var det hans rättighet att tänka över överenskommelsen i tre veckor och överklaga. När han studerade överenskommelsen och särskilt umgängesschemat, som barnen kategoriskt motsatte sig, kom han fram till att han begått ett misstag. Överenskommelsen innehöll allt som Ewa Dziegielewska velat men inga skyldigheter för henne.

Han och Ewa Dziegielewska gick en familjebehandling 2020. Ewa Dziegielewska drog dock inga slutsatser av den utan misshandlade tvärtom Antony under tiden den pågick. Efter många år med olika utredningar m.m. blev inget bättre för barnen. De blev psykiskt förstörda och Ewa Dziegielewska har inte kunnat ändra sitt beteende.

Han och Ewa Dziegielewska är inte nu kapabla till något gemensamt ansvarstagande eller till att fatta gemensamma beslut. Han ser inte någon möjlighet att ha någon

kommunikation med henne nu. Han tror att de kanske kommer att kunna kommunicera med tiden. Förra året medverkade han till att hjälpa henne att försöka få kontakt med barnen. Men av henne krävs tålamod. Hon måste be barnen om ursäkt och försöka vinna tillbaka deras förtroende.

Den idag rådande situationen är den bästa för barnen nu. De är trygga, lyckliga och lugna. De har de kontakter och aktiviteter som de ska ha och fantastiska villkor för att studera och utvecklas. De mår dåligt bara när de träffar sin mamma. De söker inte någon kontakt med sin mamma, något som har bekräftats av deras psykolog. De har inte längre någon relation till henne. Det finns också en plan för att utreda Antonys mående som skolan är informerad om. Hans symptom kan ha berott på våld i hemmet, men detta är något som måste utredas. Barnen är nu avskilda från källan till oro och flerårigt våld. Han har sedan mötet med Ewa Dziegielewska i juni i år skyddat barnen från att ta skada av hennes oberäkneliga beteende. De är fria att göra vad de vill. Antony kan ringa Ewa Dziegielewska och träffa henne, men Antony vill inte göra det just nu och Daniel Zak tänker inte tvinga honom. Det är möjligt att Antony vill ha kontakt med sin mamma när han blir äldre. Om barnen vill träffa sin mamma när de blir äldre är det inte något problem. I nuläget ser dock inte Daniel Zak någon kontakt som möjlig. De senaste kontakterna har lett till beklagliga konsekvenser för barnen. Barnens tillstånd måste stabiliseras först och de måste få distans. De bearbetar med lärare, psykolog, kurator och sin pappa det trauma som det innebär att under lång tid ha varit utsatta för våld.

Han pratar sällan med barnen om deras mamma. Barnen vill inte prata med honom om henne utan de avslutar sådana samtal. De pratar i stället med psykologen.

Han är införstådd med sina rättigheter och skyldigheter som vårdnadshavare. Ewa Dziegielewska har hittills fått information om barnen. Han ser ingen anledning till att det skulle ändras. Men det åligger båda föräldrarna att bry sig. Barnen bearbetar nu sitt trauma. Därefter har han inget emot att de har kontakt med sin mamma om de vill det. Men det är också en fråga om huruvida Ewa Dziegielewska kan och är beredd att

återuppta kontakten på ett lugnt sätt. Han stöttar barnen, men efter allt som varit befinner de sig i en berg-och-dalbana.

Om Ewa Dziegielewska fick ensam vårdnad om barnen tror han att det snabbt skulle sluta tragiskt. Barnen vill bli lämnade ifred av sin mamma. De har nu inte någon fungerande relation med henne och hon har ingen idé om hur hon ska skapa en sådan.

Vårdnadsutredningen m.m.

I den vårdnadsutredning som lämnades till tingsrätten i februari 2023 föreslogs att tingsrätten skulle besluta att

- Vårnaden om Antony och Hanna ska vara gemensam,
- Antony och Hanna ska ha sitt boende hos pappa
- Antony och Hanna ska ha ett upptrappat umgänge med sin mamma med målet varannan helg, fredag till måndag.

I vårdnadsutredningen sägs bl.a. följande.

Vårdnad

I det fall pappa tilldelas ensam vårdnad om Antony och Hanna skulle det innebära att mamma är hänvisad till pappa för att ta del av viktig information om Antony och Hanna. Mamma skulle inte kunna vara delaktig i beslutsfattandet kring Antony och Hanna. Om pappa skulle tilldelas ensam vårdnad är det tveksamt om pappa skulle bistå med information till mamma om Antony och Hanna. En risk finns att kontakten mellan barnen och mamma skulle minskas/och eller upphöra. Om pappa skulle tilldelas boende är barnen just nu kvar i sin trygga miljö och slipper utsättas för de konflikter det innebär för dem att ha ett växelvis boende. Ett boende hos enbart pappa skulle dock innebära att Antony och Hanna förlorar den vardagliga kontakten med sin mamma som tidigare har varit mycket delaktig som omsorgsperson. Föräldrarna har tidigare haft växelvis boende vilket vi tidigare har kunnat konstaterat ha fungerat.

I det fall mamma tilldelas ensam vårdnad om Antony och Hanna skulle det innebära att pappa är hänvisad till mamma för att ta del av viktig information om Antony och Hanna. Pappa skulle inte kunna vara delaktig i

beslutsfattandet kring dem. Om mamma skulle tilldelas ensam vårdnad är det möjligt att pappa skulle få tillgång till information om Antony och Hanna då vi ser att mamma är mer öppen till ett samarbete. Om mamma skulle tilldelas boende skulle detta innebära ett avbrott just nu i Antonys och Hannas liv och man skulle då gå emot Antonys uttryckliga önskan om att få bo hos pappa. Barnen upplevs som stressade av den situation som de befinner sig i och vi har i denna utredning inte kunnat komma fram till om det beror på att de faktiskt har blivit utsatta för våld eller om det beror på att de befinner sig mitt i föräldrarnas konflikt.

I det fall vårdnaden ska vara gemensam om Antony och Hanna skulle beslutsfattandet kring dem ske gemensamt. Fördelen är att båda föräldrarna är delaktiga och får samma tillgång till information. En försvårande omständighet skulle kunna vara ifall föräldrarna inte vill närma sig varandra i konflikten och att Antony och Hanna i sin tur skulle påverkas av det. Stöd finns att tillgå genom t.ex. samarbetssamtal vid familjerätten. Vi ser även att de skulle behöva insatser från socialtjänsten i form av familjebehandling för att fortsätta jobba med relationerna och det barnen har fått uppleva oavsett om det beror på våld så i alla fall hur de påverkas av att ha föräldrar som är i konflikt med varandra. För att gemensam vårdnad ska fungera behöver båda föräldrarna släppa konflikten och hitta ett sätt att närma sig varandra, då för Antonys och Hannas skull. Vid en gemensam vårdnad kan socialtjänsten utreda båda föräldrars omsorgsförmåga vid en eventuell orosanmälan.

Mamma uttrycker att hon försökt att hitta lösningar att samarbeta med pappa. Båda föräldrarna upplever sig ha stora svårigheter med att samarbeta med varandra och pappa uttrycker att barnen nu inte behöver sin mamma och inte ska ha kontakt med henne. Det framkommer i denna utredning att föräldrarna sedan separationen har haft ett någorlunda fungerande samarbete. Det framkommer att föräldrarna har lite kontakt med varandra i dagsläget och kommunikation sker mestadels genom sms. Enligt pappa rör kommunikationen endast saker som rör barnen. Föräldrarna har tidigare vänt sig till socialtjänsten för stöd när de känt att de behöver det, vilket är en skyddsfaktor. Under utredningen har vi upplevt att mamma mer har velat hitta en lösning medan pappa under utredningen har visat mer motstånd och sagt att han redan gjort allt. Båda har uttryckt att de är måna om Antony och Hanna och att de vill deras bästa. Vi kan i dagsläget inte se något som skulle tala för att någon av dem ska ha ensam vårdnad utan gör bedömningen att gemensam vårdnad är för barnens bästa trots allt.

Boende

Barnen har tidigare bott växelvis hos sina föräldrar, men Antony flyttade sedan hem till pappa på heltid efter hans egen önskan samt efter ett beslut som mamma tog då hon tillsammans med sin psykolog hade kommit fram till att

det var det bästa för Antony. Mamma ångrade sig efter en tid då hon märkte att relationen till Antony försvann helt. Pappa menar att det inte var bra att mamma separerade barnen och tycker att mamma borde ha löst problemet med Antony istället. Nu menar pappa att barnen har börjat berätta för honom hur det var hemma hos mamma och barnen i sin tur vill inte längre bo hos henne utan uppger att det är lugnare och tryggare hos pappa. Under hembesöket och i möten uppfattades Antony och Hanna vara trygga med sin pappa. Vi kan i dag inte se att barnen kan bo växelvis hos sina föräldrar då barnen bär på för mycket rädsla och otrygghet vilket de behöver få bearbeta. De behöver få ett lugn, vilket de nu får hos pappa. Detta behöver inte betyda att mamma är olämplig som boendeförälder i framtiden.

Umgänge

Ett barn har enligt lagen rätt till en god och regelbunden kontakt med båda sina föräldrar. Det är i de allra flesta fall bäst för barnet att ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Men barnets rätt till båda sina föräldrar får inte innebära att barnet måste leva eller umgås med en förälder under alla förhållanden. Det är därför viktigt att särskilt uppmärksamma risken för att barnet far illa. Utredarna finner utifrån detta svårt att föreslå att barnen ska ha umgänge med mamma, då barnen i dagsläget har ett så starkt motstånd till att träffa henne. Detta trots att vi inte med säkerhet vet om deras beteende beror på att det faktiskt har förekommit våld eller om det beror på den föräldrakonflikt som är och att pappa påverkar dem att välja sida. Det vi dock kan konstatera är att barnen har ett stort behov av att få bearbeta sina känslor oavsett vad det beror på. Utifrån att enbart titta på deras starka reaktioner skulle vi kunna göra bedömningen att barnen inte skulle ha ett umgänge med mamma, men konsekvenserna av detta är att barnens kontakt med henne riskerar att gå förlorad då pappa inte ser att mamma är viktig i barnens liv. Vi ser inte heller att pappa har insikt i hur viktigt det är för barnen att få bearbeta sitt mående. Det har framkommit i utredningen att föräldrarna tidigare har kunnat samarbeta kring barnen och kunnat söka hjälp från myndigheter för att tillgodose barnens behov. Med bakgrund av detta anser vi att föräldrarna ska kunna komma fram till en bra planering kring umgänget mellan barnen och mamma. Detta då utredningen visar att barnen upplevs ha en förtroendefull relation med pappa och det även har funnits en sådan relation med mamma och barn tidigare. I det fall inget umgänge sker mellan mamma och barnen ser vi en risk att de förlorar sin möjlighet att bygga upp en relation till henne. Även i det fall det beslutas om umgänge och pappa inte fullföljer finns det en risk att Antony och Hanna inte tillåts bearbeta den relation som de tidigare har haft med mamma. Barn är i behov av kontinuitet, regelbundenhet och förutsägbarhet. Vi tycker det är anmärkningsvärt att pappa inte kan se vikten av att barnen får möjlighet att bearbeta sina känslor och jobba kring att få bygga upp sin relation med sin mamma igen och även att han inte kan se att föräldrarna måste lära sig samarbeta för deras barns bästa. Vi ser därför att det

finns en risk att pappa inte tar tag i barnens behov av samtalskontakt och annan hjälp från myndigheter om det beslutas att barnen inte ska ha umgänge med sin mamma. Detta förstärks även av det pappa har sagt till umgängesstödarna att han har kommit dit för att det står i det intermistiska beslutet från domstolen. Vi kan inte utifrån hur situationen ser ut nu, se att det skulle vara aktuellt med umgänge hos mamma på egen hand utan att barnen först måste få hjälp från myndigheter för att få bearbeta det som de upplever. Inte heller umgänge med umgängesstöd anses längre genomförbart utan att barnen får annat stöd först. Utredarna vill dock understryka att det är av stor vikt att umgänget med mamma kommer igång och att föräldrarna behöver ta hjälp och stöd kring detta i någon form. Detta uttrycker även umgängesstödarna som har sett barnens reaktioner i samband med umgänge. Även utredarna på barnenheten gör bedömningen att barnen är i behov av samtalsstöd.

Vad vill barnen?

Antony har varit tydlig i sina samtal med utredare att han inte vill ha någon kontakt med mamma. Detta har han även berättat för kuratorn på skolan och till umgängesstödarna. Det är dock oklart för oss om Antony är helt fri att uttrycka sin vilja eller om han är påverkad av föräldrarnas konflikt och bara vill få ett slut på den. Vi uppfattar Hanna som mer nyfiken på mamma samtidigt som hon säger till oss att hon är rädd för henne och uppvisar kraftiga reaktioner under umgängena enligt umgängesstödarna.

Barnkonsekvensanalys

Barnen bedöms ha ett stort behov av en trygg grund med stabilitet, rutiner, trygghet och en fast punkt i tillvaron för att kunna må bra och utvecklas i positiv riktning. Detta innebär att barnen behöver få sina röster hörda då de tydligt har uttryckt i både ord och i känslomässiga handlingar att de absolut inte vill träffa sin mamma just nu. Deras åsikter och vilja bör beaktas oavsett vad deras känslor och motstånd kommer ifrån. Att inte bemöta barnens känslor när de uttrycker sig bestämt om hur de vill ha det bedöms riskfyllt för deras fortsatta utveckling. Dock ser vi att barnen behöver stöd från vuxna som ser till deras bästa på lång sikt. Barnen är för små för att se konsekvenserna av att inte ha en relation med båda sina föräldrar och därför behöver pappa ta ansvar över att barnens relation med mamma byggs upp. Trots att både Antony och Hanna uttrycker sin vilja att inte träffa mamma gör vi bedömningen att gå emot deras önskan då de med anledning av deras ålder inte uppnått tillräcklig mognad för att förstå de konsekvenser det medför att inte ha en kontakt och umgänge med sin mamma. Det är svårt för dem att själva överblicka konsekvenserna av att inte ha ett umgänge med en förälder och hur det kan begränsa relationen och utvecklingen av denna. Vi anser därför att Antony och Hannas bästa uppnås genom vårt förslag till beslut.

Familjerättens kompletterande upplysningar i maj 2023

Av familjerättens kompletterande upplysningar framgår bland annat att utredande barnsamtal har hållits med Antony och Hanna även i april 2023. Antony ska då ha sagt: Hos pappa är det ingen som slår, skriker, kastar kniv på en eller säger att han är dum. Hos pappa är det ingen som skadar. Hos pappa är det inget som ger honom ont i magen. Det är mamma som har skadat honom och det finns inget som mamma skulle kunna göra för att han ska bo hos henne. Hade mamma inte slagit honom så hade han älskat henne.

DOMSKÄL**Utgångspunkter för tingsrättens bedömning**

I de inledande bestämmelserna i 6 kap. föräldrabalken, som reglerar frågor om vårdnad, boende och umgänge, uttalas bland annat att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran. Barn ska behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov enligt det nu sagda blir tillgodosedda.

Barnets bästa ska enligt 2 a § i samma kapitel vara avgörande för alla frågor om vårdnad, boende och umgänge. Andra intressen, såsom rättvisa mellan föräldrarna eller den ena förälderns behov av kontakt med barnet, får stå tillbaka för detta intresse.

Vid bedömningen av vad som är barnets bästa måste hänsyn tas till allt som rör barnets fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling, på kort och längre sikt. Särskilt avseende ska fästas vid

- risken för att barnet eller någon annan i familjen far illa, och
- barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Vid bedömningen av om föräldrarna ska ha gemensam vårdnad eller om en av dem ska ha ensam vårdnad ska särskilt avseende också fästas vid föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet (6 kap. 5 § andra stycket föräldrabalken). I förarbetena till bestämmelsen betonas att det finns skillnader mellan att ta ett gemensamt ansvar och att ha samarbetsförmåga. Det viktiga är inte hur föräldrarnas kontakter ser ut, utan i vilken mån deras agerande påverkar barnet. För att en gemensam vårdnad ska fungera måste föräldrarna ha en realistisk förmåga att gemensamt, inom rimlig tid, lösa frågor som rör barnet och hantera de delade meningar som eventuellt kan finnas, utan att de regelmässigt behöver hjälp utifrån att fatta beslut och utan att det uppstår ständiga konflikter som drabbar barnet.

Utöver dessa faktorer ska rätten även ta hänsyn till bland annat föräldrarnas lämplighet som vårdnads-, boende- och umgängesförälder samt barnets behov av kontinuitet och stabilitet.

Barn har rätt att komma till tals och de ska få information och ges möjlighet att framföra sina åsikter innan beslut fattas i frågor som rör dem. Deras åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Samtidigt är det viktigt att vuxna inte lägger för mycket ansvar på barn.

Enligt 6 kap. 15 § föräldrabalken ska ett barn ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Umgänget är i första hand till för barnet. Det är således främst barnets intresse och behov av umgänge som ska tillgodoses. Föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge tillgodoses så långt det är möjligt. Någon absolut plikt för barnet att umgås med en förälder finns inte, men det anses normalt vara till fördel för barnet att ha kontakt med och umgås med båda sina föräldrar.

I de fall där domstolen kommer fram till att det finns en risk för att barnet kommer att fara illa av kontakten med en förälder, väger det dock tungt i den helhetsbedömning som ska göras. De risker som talar mot en gemensam vårdnad eller ibland till och med

mot ett umgänge måste samtidigt vägas mot andra risker. Risken för att barnet tappar kontakten med den andre föräldern och den skada barnet kan ta av det väger också tungt.

Om en förälder utsätter barnet eller någon annan i familjen för våld, trakasserier eller andra kränkningar, är det i de allra flesta fall bäst för barnet att den föräldern inte får del i vårdnaden (se bl. a. prop. 2005/06:99 s. 41 f.). Prövningen kan också mynna ut i att något umgänge inte heller bör äga rum. I andra fall kan bedömningen göras att ett umgänge visserligen är bäst för barnet men att det bör ske i särskilda former.

När uppgifter om våld förs fram i ett mål om vårdnad, boende eller umgänge måste uppgifterna därför alltid prövas och en riskbedömning göras. Den ska grundas på bland annat vad som är utrett om tidigare inträffade händelser och om andra faktiska omständigheter som exempelvis tidigare övergrepp och hot om övergrepp. Beviskravet är inte detsamma som i brottmål. Ett påstående om övergrepp ska beaktas i ett vårdnadsfall även om till exempel en förundersökning hos polisen har lagts ned. Det räcker med att det finns konkreta omständigheter som talar för att det finns en risk för att barnet kan komma att fara illa.

Ofta blir det fråga om att väga risken för att barnet eller någon närstående kan fara illa mot behovet av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Den övergripande värderingen i detta fall

Utredningen i detta mål ger en bild av två barn som under senare år och ett växelvist boende har tvingats att, så gott de har kunnat, orientera sig i och anpassa sig till de vuxnas konflikt och två föräldrar som inte förmått att anpassa sitt eget beteende till hur deras konflikt har påverkat och påverkar barnen. Vittnet Agnieszka Eliaz har också berättat att hon uppfattade att det växelvisa boendet inte fungerade bra för barnen som blev splittrade och inte visste hur de skulle förfara. Barnen har av allt att döma befunnit sig i en lojalitetskonflikt. Så som ofta är fallet med barn i sådana konflikter

tycks Antony och i viss mån Hanna ha försökt att vara den förälder som de har vistats hos till lags. Det är inte ovanligt att barn i en sådan situation ger uttryck för oförenliga ståndpunkter, beroende på vem de pratar med och vad de upplever förväntas av dem. Deras föräldrar tycks inte ha förstått detta och kunnat ta sitt ansvar som vuxna och sätta barnens intressen och behov i främsta rummet. Tvärtom ger utredningen vid handen att de pressat barnen och försökt få dem att ”välja sida”, för att därefter använda barnens uttalanden som vapen i konflikten mellan de vuxna, bland annat i denna process.

Barnens, främst Antonys, totala och onyanserade avståndstagande från Ewa Dziegielewska kan tyda på att han är påverkad av sin pappa. Men det kan också vara så att han är besviken på sin mamma. Särskilt Hanna har tidigare gett uttryck för viss ambivalens i fråga om motståndet mot att träffa sin mamma. Samtidigt har hon med tiden reagerat starkast på de försök till umgänge som har gjorts.

Daniel Zak tycks okritiskt ha anammat barnens uppgifter om våld trots att uppgifterna i vissa avseenden framstår som överdrivna. Det sagda gäller framför allt uppgiften om att Ewa Dziegielewska ska ha kastat kniv på Antony. Det förefaller som att han – medvetet eller omedvetet – för över sin oro för Ewa Dziegielewska på barnen och på så sätt påverkar dem i deras uttryckta ovilja mot att träffa Ewa Dziegielewska. Han verkar snarast befästa barnens uppfattning om att hon är farlig.

Barnens uppgifter om våld från Ewa Dziegielewskas sida måste värderas försiktigt med beaktande av lojalitetskonflikten och möjligheten att de alltmer solidariserar sig med Daniel Zak. Deras ålder och situation i övrigt innebär också rimligen en bristande förmåga att fullt ut förstå konsekvenserna av de uppgifter de lämnar.

Samtidigt finns det indikationer på att Ewa Dziegielewska har varit i vart fall alltför hårdhänt och gränslös mot barnen. Barnen har också, återkommande och i olika sammanhang, berättat att de utsatts för våld av sin mamma. Det finns exempel på att andra vuxna än Daniel Zak iakttagit detta och reagerat. Vittnet Mieczyslaw Bryla, som

har gett intryck av att vara det vittne som kanske minst har tagit parti i konflikten mellan Ewa Dziegielewska och Daniel Zak, har också berättat att Daniel Zak och barnen i det närmaste tog sin tillflykt till honom på kvällen den 10 juni 2022. Han har berättat bland annat följande. Barnen var extremt rädda. Hanna var panikslagen. Antony berättade om en incident med hans mamma som dragit i hans armar och strypt honom när han inte ville gå till henne och hon försökte tvinga honom. Det verkade som att Hanna var rädd för kvinnor eftersom hon undvek Mieczyslaw Brylas fru. Han noterade inga märken på Hanna och hon sade inget om något sådant. Men Antony var röd i ansiktet och på underarmarna. Antony sade att han hade ont i armarna eftersom hans mamma slitit i dem. Han visade att rodnaden i ansiktet kom från att hon hade strypt honom med sin arm. Barnen frågade om de var säkra för sin mamma hemma hos Mieczyslaw Bryla eller om hon kunde hitta dem där.

Det går inte heller att bortse från att det tydligt har kommit fram att barnen, oavsett skälen härtill, har påverkats negativt när de träffat sin mamma och av att de har känt sig tvingade till umgänge med henne. De är möjligt att främst Anthony tar på sig ansvar för och intar en beskyddande attityd i förhållande till sin pappa och sin syster. Oavsett orsaken är det dock uppenbart att barnen har mått dåligt och reagerat starkt när försök till umgänge har gjorts. Deras reaktioner tyder på att de farit illa av sådana försök.

Ewa Dziegielewskas beteende har framstått som gränslöst även i övrigt. Trots barnens reaktioner har hon inte kunnat avstå från oanmälda och för barnen överrumplande besök som skrämt dem. Detta tyder på att hon har sett mer till sina, i och för sig förståeliga, behov av kontakt med sina barn än vad som för stunden har varit bäst för barnen. Uppenbarligen har hon varit övertygad om att barnen direkt skulle ändra inställning till henne om hon bara fick träffa dem och blivit frustrerad när de inte har velat det. Hon tycks brista i insikt om hur hennes beteende påverkar barnen. Även inspelningarna av barnen vittnar om en gränslöshet, med en bristande respekt för dem och deras integritet och en bristande förmåga att hålla dem utanför hennes konflikt med deras pappa. I ett inspelat samtal ber till exempel Antony att få se Ewa

Dziegielewskas telefon och om att hon ärligt ska säga om hon spelar in honom, vilket hon försäkrar att hon inte gör. Ett annat exempel är hennes samtal med umgängesstödarna i december 2022. De poängterade för henne vikten av att följa uppgjord planering så att barnen inte känner sig lurade, vilken hon förklarade sig förstå. Hon föreslog dock att hon vid nästa umgängestillfälle skulle vara först på plats och gömma sig i lekrummet.

Vårdnad och boende

Den första fråga tingsrätten har att ta ställning till är om vårdnaden om Antony och Hanna även fortsättningsvis ska vara gemensam eller om den gemensamma vårdnaden ska upplösas. En förutsättning för en gemensam vårdnad är som sagt att föräldrarna kan ta ett gemensamt ansvar på det sättet att de tillsammans kan lösa frågor som rör barnet och som omfattas av vårdnadsansvaret. Det kan t.ex. handla om att fatta beslut om skolval eller annan omsorg för barnet. Det kan också handla om att säkerställa att barnet får tillgång till olika stöd- och hjälpinsatser som barnet kan behöva och som kräver båda vårdnadshavarnas samtycke. Gemensam vårdnad förutsätter i viss utsträckning ett fungerande samarbete mellan föräldrarna. Vid bedömningen ska tingsrätten beakta föräldrarnas förmåga att, när det behövs, sätta barnets behov främst och gemensamt fatta beslut som är till barnets bästa. Fokus ska vara på barnet och konsekvenserna för barnet av föräldrarnas agerande. Det viktiga är att föräldrarna kan hantera frågor som uppkommer och att ett bristande samarbete eller bristande gemensamt ansvarstagande inte går ut över barnet på ett sådant sätt att det är bättre för barnet att en förälder har ensam vårdnad.

Konfliktnivån mellan parterna är hög och har varit så under lång tid. Situationen har inte blivit bättre sedan vårdnadsutredningen i februari 2023. Ewa Dziegielewska och Daniel Zak har båda sagt att de nu saknar förmåga till ett gemensamt ansvarstagande. Även om de tidigare kunnat lösa vissa frågor gör nu också tingsrätten bedömningen att det för närvarande saknas förutsättningar för en gemensam vårdnad. Utredningen visar nämligen att Ewa Dziegielewskas och Daniel Zaks svårigheter att samarbeta och

kommunicera gör att de saknar möjligheter att gemensamt ta ansvar för sina barn och att deras konflikt går ut över barnen. Sammantaget innebär det sagda att det finns en risk för att barnen får illa om inte den gemensamma vårdnaden upplöses. Den gemensamma vårdnaden måste alltså upplösas för barnens skull.

Nästa fråga att ta ställning till är vem av föräldrarna som ska ges ansvaret att ensam ha vårdnaden om barnen och därmed också kunna bestämma var de ska bo. Det finns risker förenade med detta, oavsett vem av föräldrarna som anförtros ensam vårdnad. Ingen av dem framstår som helt och hållet lämplig som ensam vårdnadshavare.

För Daniel Zak talar i detta sammanhang barnens behov av lugn, trygghet och stabilitet. Han har skapat en vardag för barnen med rutiner som har bidragit till att barnen verkar må bättre än när de bodde växelvis hos parterna. Det finns inget i utredningen som tyder på att han under senare år har haft några problem med missbruk, även om Ewa Dziegielewska uppenbarligen hyser oro för detta. Han framstår som den av parterna som bäst kan tillgodose barnens grundläggande behov av trygghet och fysisk omsorg.

Ewa Dziegielewska har pekat på risken för att Antony och Hanna avskärmats från kontakt med henne och hon från information om dem om Daniel Zak skulle få ensam vårdnad om dem. Risken för att hon utestängs från barnens liv och att en framtida kontakt mellan barnen och henne försvåras framstår också som betydande. Det finns frågetecken kring om Daniel Zak inser sin skyldighet att, så långt det är möjligt och i den utsträckning det kan ske utan risker för barnen, tillgodose barnens behov av att kunna återknyta kontakten med sin mamma. Det framstår som tveksamt om han kommer att anstränga sig för att Ewa Dziegielewska ska vara delaktig i barnens liv. Mot att ge Daniel Zak ensam vårdnad talar alltså att det, med honom som ensam vårdnadshavare, kan bli svårare att tillgodose barnens behov av att, på sikt och på deras villkor, kunna återupprätta kontakten med sin mamma under för dem trygga former.

För Ewa Dziegielewska som ensam vårdnadshavare talar att hon framstår som den av föräldrarna som uttryckt öppenhet för att samarbeta och en vilja att tillgodose barnens kontakt med båda sina föräldrar liksom risken att hon annars helt avskärs från barnen. Hon och barnen tycks också tidigare ha haft en god relation. Mot Ewa Dziegielewska talar dock att barnen som sagt återkommande och i olika sammanhang, har berättat att de utsatts för våld av henne. I samma riktning talar hennes bristande förståelse för hur hennes agerande påverkar barnen och riskerar att påverka dem på sikt. Viktigast är dock att barnen upprepat har visat påtagliga tecken på att faktiskt må dåligt av påtvingade kontakter med henne och deras behov av lugn och ro.

Vid avvägningen väger barnens behov av lugn och ro, stabilitet och kontinuitet över. Deras behov nu tillgodoses bäst genom att de får fortsätta att bo med Daniel Zak och att han ensam får vårdnaden om dem. Det sagda gäller trots de tveksamheter som finns i fråga om hans förmåga och vilja att fullt ut axla det ansvar som följer med att vara ensam vårdnads- och boendeförälder.

Såsom ensam vårdnadshavare bestämmer Daniel Zak över hur barnen ska bo. Som framgått instämmer dock tingsrätten i bedömningen att det nu är bäst för barnen att de får bo med honom.

Umgänge

Barnen har rätt att umgås med sin mamma, förutsatt att det kan ske under stabila och för barnen trygga former. Det är förståeligt att Ewa Dziegielewska är angelägen om ett umgänge med barnen. Frågan är dock om ett av tingsrätten reglerat umgänge i enlighet med Ewa Dziegielewskas begäran är lika viktigt för Antony och Hanna och det bästa för dem just nu.

Daniel Zak brister tydligt i tillit till Ewa Dziegielewska och till hennes lämplighet som umgängesförälder. Det som har kommit fram i målet tyder dock inte på att han har fullt fog för sin oro i dessa avseenden eller att han hanterar den på bästa sätt. I viss mån

förefaller han ha bidragit till barnens rädsla. Risken för att barnen ska utsättas för våld från Ewa Dziegielewska får bedömas som förhållandevis låg i dagsläget.

Umgängesstödjarna har dock tidigare rapporterat att de inte upplevt att Daniel Zak motverkat umgänget utan att det snarare handlar om att barnen, särskilt Hanna, är rädda och motsätter sig ett umgänge. En av umgängesstödjarna sade i januari 2023 att hon ansåg att barnen var i behov av samtalsbehandling för att det skulle vara möjligt att fortsätta med umgängena. Hon beskrev att umgängesstödjarna hade uppfattat att Daniel Zak var positiv och försökte vara uppmuntrande även om han samtidigt hade varit tydlig med att han gjorde det för att det stod i det intermistiska beslutet från domstolen. Hon berättade att umgänget bara hade negativ påverkan på barnen.

Det framstår som angeläget att barnens kontakt med sin mamma så snart som möjligt kan återupprättas i någon form. Trots det ger utredningen vid handen att det bästa för barnen nu är att något umgänge mellan dem och deras mamma inte regleras av domstol. Tingsrätten instämmer i den bedömning som vårdnadsutredarna och umgängesstödjarna har gjort, nämligen att ett umgänge måste föregås av att barnen får rätt stöd och hjälp i syfte att underlätta ett umgänge. Detta är dock inte något som tingsrätten kan besluta om.

Barnens reaktioner på de försök som tidigare har gjorts visar att ytterligare försök med ett, av barnen upplevt, påtvingat umgänge skulle innebära en risk för att barnen kommer att fara än mer illa. Risken för att ett verkställbart beslut om umgänge skulle vara kontraproduktivt i förhållande till barnens bästa på sikt framstår också som påtaglig. Barnen framstår, med fog eller inte, som mycket rädda för sin mamma och motvilliga att träffa henne. Deras behov av en period av lugn och ro har tidigare framhållits. Ewa Dziegielewska begäran om ett av tingsrättens reglerat umgänge nu ska därför avslås.

Störst möjlighet att på sikt återupprätta kontakten mellan barnen och deras mamma finns troligen i att lyssna till barnen, ge dem möjlighet att komma till ro och sedan

lyhört försöka motivera dem till kontakt med sin mamma i en takt och på villkor som de känner sig trygga med. Flera förutsättningar måste dock vara uppfyllda för att det ska kunna ske på ett sätt som blir bra för barnen. Dit hör att båda deras föräldrar, för barnens skull och på barnens villkor, medverkar till det och uppmuntrar barnen i det. Barnens bästa förutsätter rimligen att deras föräldrar kan ta ett vuxet föräldraansvar och tar hjälp för att på ett mer konstruktivt sätt kunna kommunicera och samarbeta om ett umgänge, där det är barnens bästa och inga andra intressen som får styra.

Som ensam vårdnadshavare för barnen har Daniel Zak ett ansvar för att se till deras bästa och deras behov, vilket inkluderar att så långt det är möjligt ge var och en av dem möjlighet till en nära och god kontakt med sin mamma framöver och att se till att de får det stöd de behöver för detta ändamål. Det är angeläget att han försöker motivera dem att framöver vilja ha kontakt med sin mamma liksom med släktingar på hennes sida och att han inte pratar illa om henne inför barnen. Han måste se till att han inte för över sin oro och sin negativa uppfattning om Ewa Dziegielewska på barnen och i stället aktivt verkar för att barnen ska kunna uppleva kontakter med sin mamma som något positivt. I hans skyldigheter som vårdnadshavare ligger också ett ansvar för att Ewa Dziegielewska involveras i och får insyn i barnens liv. Han måste kunna visa att han nu, som ensam vårdnadshavare, kan sätta barnens långsiktiga behov av tillgång till båda sina föräldrar i första rummet och att han förmår att skydda barnen ifrån att behöva välja sida eller ta ansvar i konflikten mellan sina föräldrar. Om han inte visar sig vuxen att axla detta ansvar riskerar han att på sikt bli av med vårdnaden om barnen.

Ewa Dziegielewska måste å andra sidan visa förståelse för att en kontakt mellan henne och barnen måste få byggas upp långsiktigt, på barnens villkor och med respekt för dem och deras behov. Hon måste respektera barnens behov av trygghet, stabilitet och integritet. Även om man kan ha förståelse för hennes frustration kan hon inte sätta sina egna behov av kontakt med barnen före deras välbefinnande. Det innebär att hon också måste avstå från oannonserade och för barnen överrumplande besök som skrämmer dem.

Övrigt

Det som tingsrätten nu beslutat i fråga om vårdnad och umgänge ska för barnens bästa gälla omedelbart, med andra ord även under den tid som domen får överklagas.

Eftersom parterna har begärt det och det finns skäl för det finns det förutsättningar att – främst för barnens bästa men också med hänsyn till tredje man – besluta om sekretess i enlighet med domslutet. Ett sådant beslut tar sikte på integritetskänsliga uppgifter om barnens och tredje mans förhållanden som lagts fram under förhandling inom stängda dörrar och som inte framgår av denna dom.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (TR-02)

Ett överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast den 8 november 2023.

Överklagandet prövas av Svea hovrätt. Prövningstillstånd krävs.

Erica Hemtke

I avgörandet deltog chefsrådmannen Erica Hemtke och nämndemän. Rätten är enig.



Hur man överklagar

Dom i tvistemål, tingsrätt

TR-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den andra parten också rätt att överklaga även om tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 4 veckor från domens datum.

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det första överklagandet dras tillbaka eller av något annat skäl inte går vidare.

Så här gör du

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

Det är inte säkert att du kan lägga fram nya bevis. Vill du göra det ska du förklara varför du inte lagt fram bevisen tidigare.

Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller en ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför.

Tala också om ifall du vill att motparten ska komma personligen vid en huvudförhandling.

4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.
Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till tingsrätten. Du hittar adressen i domen.

Vad händer sedan?

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar tingsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till hovrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även hovrätten skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till hovrätten tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att tingsrätten dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på www.domstol.se.



Hur man överklagar hovrättens avgörande

Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten.

Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av hovrättens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar hovrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress, e-postadress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid utskick av handlingar i målet, under förutsättning att mottagaren där eller i någon tidigare instans har fått information om sådan delgivning.

Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se www.hogstodomstolen.se